

ĐỀ THI MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Lớp

Thời gian: 75 phút (Không sử dụng tài liệu)

(Yêu cầu học viên nộp lại đề thi cùng với bài làm)

Họ và tên: _____

Mã số SV: _____

Giám thị 1	Giám thị 2	Điểm		GV chấm thi
		Bảng chữ	Bảng số	

Phần I: Chọn phương án trả lời **đúng nhất** vào bảng trả lời câu hỏi:

Câu 1: Bản chất của Nhà nước là:

- a. Tính giai cấp
- b. Tính xã hội
- c. Tính dân tộc
- d. Cả a và b đều đúng

Câu 2: Trong những nhận định sau, nhận định nào không phải là đặc trưng của nhà nước:

- a. Phân chia lãnh thổ theo đơn vị hành chính và quản lý dân cư theo lãnh thổ
- b. Thiết lập trên cơ sở các giai cấp đối kháng trong xã hội
- c. Có chủ quyền quốc gia
- d. Ban hành pháp luật

Câu 3: Câu nào sau đây không đúng về Quốc hội:

- a. Là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân
- b. Là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất
- c. Là cơ quan trong hệ thống cơ quan tư pháp
- d. Là cơ quan giám sát tối cao toàn bộ hoạt động của nhà nước

Câu 4: Hội đồng nhân dân là:

- a. Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương
- b. Do nhân dân địa phương gián tiếp bầu ra
- c. Cơ quan chấp hành của Quốc hội
- d. Cả a và b đều đúng

Câu 5: Hệ thống cơ quan xét xử bao gồm:

- a. Tòa án nhân dân tối cao
- b. Tòa án nhân dân các cấp
- c. Tòa án quân sự các cấp
- d. Cả a,b,c đều đúng

Câu 6: Chủ thể tham gia quan hệ pháp luật cần phải có đầy đủ các loại năng lực sau:

- a. Năng lực chủ thể
- b. Năng lực pháp luật
- c. Năng lực hành vi
- d. Cả a, b, c đều sai

Câu 7: Đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật là:

- a. Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành
- b. Chứa đựng các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung
- c. Được áp dụng nhiều lần trong đời sống
- d. Cả a, b, c đều đúng

Câu 8: Bộ phận giả định của quy phạm pháp luật nói đến các yếu tố sau:

- a. Hoàn cảnh
- b. Điều kiện
- c. Cách thức xử sự
- d. Hoàn cảnh, điều kiện, thời gian, địa điểm

Câu 9: Điểm nào sau đây không phải và đặc điểm của quan hệ pháp luật là:

- a. Là quan hệ xã hội
- b. Không mang tính ý chí
- c. Được bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp cưỡng chế nhà nước
- d. Xuất hiện trên cơ sở các quy phạm pháp luật

Câu 10: Vi phạm pháp luật được cấu thành bởi:

- a. Mặt khách quan
- b. Mặt chủ quan
- c. Chủ thể và khách thể
- d. Cả a, b, c đều đúng

Câu 11: Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật bao gồm:

- a. Lỗi
- b. Động cơ
- c. Mục đích
- d. Cả a,b,c đều đúng

Câu 12: Chủ tịch nước có quyền ban hành:

- a. Lệnh, quyết định
- b. Lệnh, quyết định, chỉ thị
- c. Lệnh, nghị quyết, quyết định
- d. Pháp lệnh, quyết định

Câu 13: Ủy ban thường vụ Quốc hội có quyền ban hành:

- a. Hiến pháp, luật, pháp lệnh
- b. Pháp lệnh, nghị quyết
- c. Luật, pháp lệnh, nghị quyết
- d. Pháp lệnh, nghị quyết, nghị định

Câu 14: Bộ Giáo dục và Đào tạo có quyền ban hành:

- a. Quyết định, thông tư, chỉ thị
- b. Quyết định, thông tư
- c. Quyết định, chỉ thị
- d. Không được quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Câu 15: Loại văn bản quy phạm pháp luật nào sau đây là văn bản luật:

- a. Hiến pháp, đạo luật
- b. Hiến pháp, đạo luật, bộ luật
- c. Hiến pháp, đạo luật, pháp lệnh
- d. Hiến pháp, đạo luật, bộ luật, pháp lệnh

Câu 16: Di chúc có thể được lập dưới các hình thức sau:

- a. Văn bản không có người làm chứng
- b. Văn bản có người làm chứng
- c. Văn bản được chứng nhận, chứng thực
- d. Cả a,b,c đều đúng

Câu 17: Đối tượng nào sau đây thuộc diện được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào di chúc:

- a. Con, cha, mẹ, vợ, chồng
- b. Con chưa thành niên, cha, mẹ
- c. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng
- d. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên nhưng không có khả năng lao động

Câu 18: Tội phạm ít nghiêm trọng có mức phạt cao nhất của khung hình phạt là đến:

- a. 3 năm tù
- b. 5 năm tù
- c. 7 năm tù
- d. 15 năm tù

Câu 19: Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội phạm nghiêm trọng là:

- a. 5 năm
- b. 10 năm
- c. 15 năm
- d. 20 năm

Câu 20: Trong trường hợp nào sau đây tòa án tiến hành tái thẩm vụ án hình sự:

- Việc điều tra, xét hỏi tại phiên toà phiên diện hoặc không đầy đủ
- Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, đã có kết luận không đúng làm cho vụ án bị xét xử sai.
- Có sự vi phạm nghiêm trọng thủ tục trong khi điều tra, truy tố, hoặc xét xử.
- Có những sai lầm trong việc áp dụng Bộ luật hình sự

Phần II: Nhận định sau đây đúng hay sai, hãy giải thích:

- Văn bản áp dụng pháp luật là văn bản quy phạm pháp luật
- Mọi quan hệ xã hội đều là quan hệ pháp luật.
- Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều là hành vi trái pháp luật.
- Trách nhiệm hình sự theo Luật hình sự Việt Nam bao gồm cả trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm của tổ chức.
- Hình phạt tù chung thân và tử hình được áp dụng với mọi chủ thể thực hiện hành vi phạm tội được quy định trong Bộ luật hình sự.

☞ **HẾT** ☜

CHÚC CÁC BẠN LÀM BÀI THI TỐT!

BẢNG TRẢ LỜI CÂU HỎI PHẦN I:

Chọn: ✕

Bỏ câu đã chọn: ✕

Chọn lại: ●

Câu 1	a	b	c	d	Câu 11	a	b	c	d
Câu 2	a	b	c	d	Câu 12	a	b	c	d
Câu 3	a	b	c	d	Câu 13	a	b	c	d
Câu 4	a	b	c	d	Câu 14	a	b	c	d
Câu 5	a	b	c	d	Câu 15	a	b	c	d
Câu 6	a	b	c	d	Câu 16	a	b	c	d
Câu 7	a	b	c	d	Câu 17	a	b	c	d
Câu 8	a	b	c	d	Câu 18	a	b	c	d
Câu 9	a	b	c	d	Câu 19	a	b	c	d
Câu 10	a	b	c	d	Câu 20	a	b	c	d